

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนไม่ว่าจะลดโดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือเป็นอัตราส่วน เมื่อคำนวณเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลที่จะต้องชำระเป็นจำนวนเท่าใดแล้วให้ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลในทุนทรัพย์ส่วนต้นของทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีขอมา หากมีการเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์แต่ไม่กระทบทุนทรัพย์ส่วนต้น ค่าธรรมเนียมศาลย่อมเป็นไปตามที่ศาลได้ยกเว้นให้ ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถือได้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลของทุนทรัพย์จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แรก ดังนั้น แม้จะมีเหตุที่ทำให้ทุนทรัพย์ในคดีเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่หากยังมีทุนทรัพย์อยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มีภาระที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังเดิม ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใด สำหรับกรณีข้อ ๓๔ วรรคสี่ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยมีทุนทรัพย์ในคดีเพิ่มมากขึ้น และเมื่อคิดค่าธรรมเนียมศาลจากทุนทรัพย์รวมทั้งคดีแล้ว เงินค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระยังไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีดังกล่าวศาลจึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นจากทุนทรัพย์ที่มีคำขอเพิ่มขึ้นดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่มีค่าธรรมเนียมศาลที่คำนวณจากทุนทรัพย์เดิมถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว และทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในอัตราค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๘/๒๕๖๓)

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

